



PUTUSAN
Nomor 1458 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TURMAN NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Tiung Nomor 08 RT. 004, RW. 006, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
2. **NAREN VIKJIM NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 30 RT. 001, RW. 007, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
3. **EKA JUNIARTI NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Klinik dr. Eka Jalan Yos Sudarso Nomor 30 RT. 001, RW. 007, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
4. **JUNIOR MANAEK NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 30 RT. 001, RW. 007, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
5. **FRISKA DWIWATI NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Tiung Nomor 08 RT. 004, RW. 006, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
6. **ERIKA VERAWATI NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Putri Nilam Nomor 01, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Monang Pardede, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Monang Pardede & Partners, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Kompleks Mall SKA Ruko Blok. D. Nomor

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1458 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

49, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2025;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

L a w a n

LENNI MARTIANNA HUTABARAT, bertempat tinggal di
Jalan Sukarno Hatta Gang Utama Nomor 09 RT. 01, RW. 010,
Labuh Baru Barat, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi
Riau;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah secara hukum dari Almarhum Yerry Timbul F Napitupulu;
3. Menyatakan 1 (satu) Unit mobil merek Toyota Avanza berwarna Abu abu metalik, Nomor polisi BM 1186 JA, nomor rangka MHFM1BA3 JAK250660, Nomor mesin DG01405 yang pada saat itu masih atas nama Almarhumah Ibu Frieda Loksa yang telah beralih kepemilikannya dan Penguasaannya kepada Almarhum Yerry, merupakan harta peninggalan dan menjadi harta warisan dari Almarhum Yerry;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menjual 1 (satu) Unit mobil merek Toyota Avanza berwarna Abu abu metalik, Nomor polisi BM 1186 JA, nomor rangka MHFM1BA3JAK250660, Nomor mesin DG01405 yang pada saat itu masih atas nama Alm Ibu Frieda Loksa yang telah beralih kepemilikannya dan Penguasaannya kepada Almarhum Yerry dan telah dijual kepada seorang yang bernama Bambang Irwanda seharga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) berdasarkan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1458 PK/Pdt/2025



kuitansi pembayaran atas nama bambang Irwanda adalah perbuatan yang sah secara hukum;

5. Menyatakan uang hasil penjualan 1 (satu) Unit mobil merek Toyota Avanza berwarna Abu abu metalik, Nomor polisi BM 1186 JA, nomor rangka MHFM1BA3JAK250660, Nomor mesin DG01405 yang pada saat itu masih atas nama Almarhumah Ibu Frieda Loksa yang telah beralih kepemilikannya dan Penguasaannya kepada Almarhum Yerry dan telah dijual kepada seorang yang bernama Bambang Irwanda seharga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) berdasarkan kuitansi pembayaran atas nama bambang Irwanda merupakan hak dari Penggugat sebagai Ahli waris Almarhum Yerry;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang melaporkan Penggugat ke kantor Polisi dengan Laporan polisi Nomor: LP/73/I/2021/SPKT UNIT II/RESTA PKU Tanggal 27 Januari 2021 terkait dugaan tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan Penggugat terhadap 1 Unit Mobil Merek Toyota Avanza berwarna Abu abu metalik, Nomor polisi BM 1186 JA, nomor rangka MHFM1BA3JAK250660, Nomor mesin DG01405 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Lapornya terhadap Penggugat di Polresta Pekanbaru berdasarkan Laporan polisi Nomor: LP/73/I/2021/SPKT UNIT II/RESTA PKU tanggal 27 Januari 2021;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata tergugat tidak memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo*;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1458 PK/Pdt/2025



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*legal standing* gugatan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pbr., tanggal 5 September 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah secara hukum dari Alm Yerry Timbul F Napitupulu;
3. Menyatakan 1 (satu) Unit mobil merek Toyota Avanza berwarna Abu abu metalik, Nomor polisi BM 1186 JA, nomor rangka MHFM1BA3 JAK250660, Nomor mesin DG01405 yang pada saat itu masih atas nama Almarhumah Ibu Frieda Loksa yang telah beralih kepemilikannya dan Penguasaannya kepada Almarhum Yerry, merupakan harta peninggalan dan menjadi harta warisan dari Almarhum Yerry;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menjual 1 (satu) Unit mobil merek Toyota Avanza berwarna Abu abu metalik, Nomor polisi BM 1186 JA, nomor rangka MHFM1BA3JAK250660, Nomor mesin DG01405 yang pada saat itu masih atas nama Almarhumah Ibu Frieda Loksa yang telah beralih kepemilikannya dan Penguasaannya kepada Almarhum Yerry dan telah dijual kepada seorang yang bernama Bambang Irwanda seharga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) berdasarkan Kuitansi Pembayaran atas nama bambang Irwanda adalah perbuatan yang sah secara hukum;



5. Menyatakan uang hasil penjualan 1 (satu) Unit mobil merek Toyota Avanza berwarna Abu abu metalik, Nomor polisi BM 1186 JA, nomor rangka MHFM1BA3JAK250660, Nomor mesin DG01405 yang pada saat itu masih atas nama Almarhumah Ibu Frieda Loksa yang telah beralih kepemilikannya dan Penguasaannya kepada Almarhum Yerry dan telah dijual kepada seorang yang bernama Bambang Irwanda seharga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) berdasarkan Kuitansi Pembayaran atas nama bambang Irwanda merupakan hak dari Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Yerry;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.345.500,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR., tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 3942 K/Pdt/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TURMAN NAPITUPULU, 2. NAREN VIKJIM NAPITUPULU, 3. EKA JUNIARTI NAPITUPULU, 4. JUNIOR MANAEK NAPITUPULU, 5. FRISKA DWIWATI NAPITUPULU dan 6. ERIKA VERAWATI NAPITUPULU, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3942 K/Pdt/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2024, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2025 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor



77/Pdt.G/2023/PN Pbr., *juncto* Nomor 157/PDT/2023/PT Pbr., *juncto* Nomor 3942 K/Pdt/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Juni 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dan ditemukan bukti baru (*novum*) sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tanggal 24 Juli 2025, yaitu berupa:

- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Pbr., tanggal 7 April 2021 (*vide* bukti PK -1);
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 121PK/PDT/2024 tanggal 27 Maret 2024 (*vide* bukti PK -2);

Dan kemudian memohon Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. menguatkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 121 PK/Pdt/2024 tanggal 27 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Pbr., tanggal 7 April 2021;
3. Menyatakan bukti *novum* yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah dan berharga;
4. Membatalkan dan menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3942 K/Pdt/2024 tanggal 9 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 157/PDT/2023/PT PBR., tanggal 16 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN Pbr., tanggal 05 September 2023 adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan 1 (Satu) unit mobil merek Toyota Avanza No. Pol. BM 1186 JA dengan BPKB atas nama Frieda Loksa Hutagaol (Istri Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali I) kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan;

Bahwa tentang *novum*, bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai *novum* tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* telah mempertimbangkan dan memutus dengan menerapkan hukum dengan benar sebagaimana dalam putusannya, objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza berwarna abu-abu metalik, Nomor Polisi BM 1186 JA, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK250660, Nomor Mesin DG01405 yang pada saat itu masih atas nama Almarhumah Ibu Frieda Loksa yang telah beralih kepemilikannya dan penguasaannya kepada Almarhum Yerry adalah merupakan harta peninggalan yang merupakan harta

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1458 PK/Pdt/2025



warisan dari Almarhum Yerry dan Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah yang berhak atas objek sengketa tersebut, maka Penggugat berhak menjual objek sengketa tersebut kepada Bambang Irwanda dan berhak atas uang hasil penjualan objek sengketa tersebut;

Bahwa Para Tergugat sebagai saudara kandung (adik-adik) dari Almarhum Yerry Timbul F. Napitupulu masing-masing telah mendapat bagian berupa mobil dari Almarhumah Ibu Frieda Loksa;

Bahwa dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan; dan oleh karenanya alasan peninjauan kembali tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: 1. TURMAN NAPITUPULU, 2. NAREN VIKJIM NAPITUPULU, 3. EKA JUNIARTI NAPITUPULU, 4. JUNIOR MANAEK NAPITUPULU, 5. FRISKA DWIWATI NAPITUPULU, dan 6. ERIKA VERAWATI NAPITUPULU, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. TURMAN NAPITUPULU, 2. NAREN VIKJIM NAPITUPULU, 3. EKA JUNIARTI NAPITUPULU, 4. JUNIOR MANAEK NAPITUPULU, 5. FRISKA DWIWATI NAPITUPULU, dan 6. ERIKA VERAWATI NAPITUPULU,** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>	+
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1458 PK/Pdt/2025